

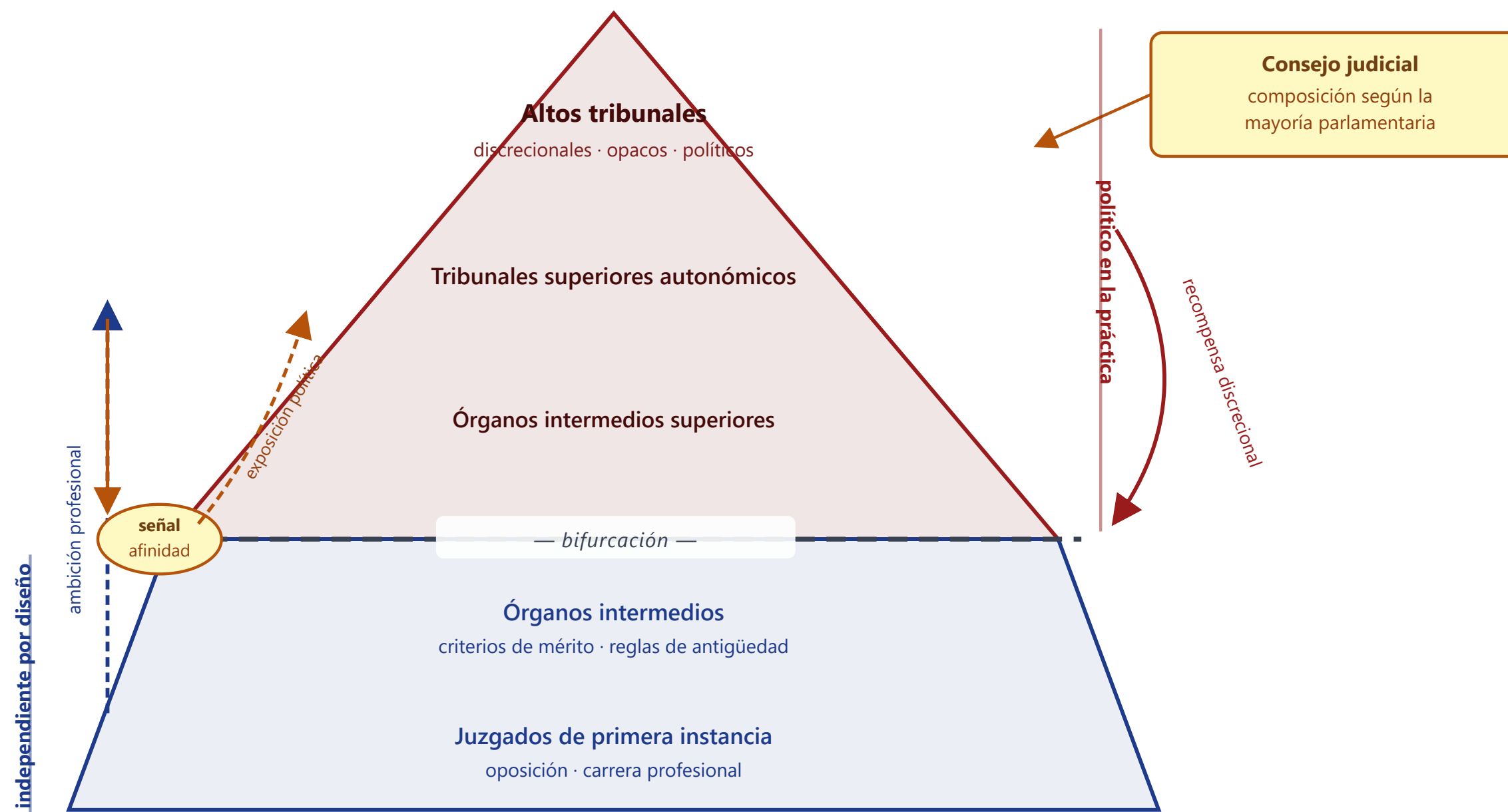
Judicial Politicization from Within

Joan-Josep Vallbé · Mario Lozano

Universidad de Barcelona

2026-07-17

El problema



Politización gradual: los jueces se exponen políticamente de forma estratégica para señalar afinidad, y los gobiernos recompensan selectivamente esa señal en función de su **capacidad** para hacerlo.

Hipótesis

En nuestro caso, **exposición** $\approx$ presentarse a elecciones internas para cargos de gobierno judicial.

H1 — Exposición a lo largo de la carrera

La candidatura sigue una U invertida a lo largo de la carrera; la brecha de género alcanza su máximo en la etapa intermedia.

H3 — Gradiente de la mayoría

Los jueces afines tienen más ventaja para ascender cuando la mayoría política es más amplia.

H2a — Recompensa de la señal

Candidatura TSJ $\rightarrow$ mayor probabilidad de promoción discrecional.

...

H2b — La señal, no la victoria

Brecha entre ganadores y perdedores dentro del grupo de candidatos: diagnóstico para discriminar entre modelos.

Contexto institucional

El CGPJ español

- El CGPJ cubre discrecionalmente todas las vacantes de los altos tribunales.
- El Consejo se elige por una mayoría parlamentaria de 3/5 → el tamaño de la mayoría condiciona el equilibrio del Consejo.

La señal: las elecciones de los TSJ

- Los *TSJ* eligen sus salas de gobierno cada cuatro años.
- El 93% concurre bajo siglas asociativas (APM · JJpD · AJFV): señal **legible, duradera y observable**.
- El 7% concurre como independiente.

Datos y diseño empírico

Datos — tres fuentes combinadas por juez × año

- 1. Escalafón – 8,651 jueces, 1975–2023
- 2. Nombramientos – TS · AN · TSJ · AT
- 3. Elecciones de los TSJ – candidaturas 1989–2023; 16% se presentó alguna vez

Diseño

- Unidad de análisis: juez × año.
- Logit de supervivencia en tiempo discreto.
- Efectos fijos de año.

N.ORDEN	APELLIDOS Y NOMBRE	F.NACIMIENTO	DESTINO	SERV. CARRERA AA.MM.DD	SERV. CATEGOR AA.MM.DD	SERV. CUERPO JUECES DISTRITO AA.MM.DD
226	SALINAS YARES, ANTONIO	06/07/1930	JUEZ 1 INST. 4 SEVILLA	30.04.11	15.11.05	00.00.00
227	GARCIA VALDECASAS Y GARCIA VALDECASAS, JUAN	29/05/1927	MAG. AUD. PROV. SEVILLA	30.04.13	15.11.03	00.00.00
228	HUERGA FIDALGO, JOSE GONZALO DE LA	11/07/1933	MAG. C-A T.S.J. GALICIA	30.04.12	15.10.29	00.00.00
229	NIETO NAFRIA, FERNANDO	22/11/1933	PTE. AUD. PROV. SALAMANCA	30.04.21	15.09.10	00.00.00
230	MARTINEZ PEREDA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	29/09/1929	MAG. C-A T.S.J. MADRID	30.04.11	15.08.06	00.00.00
231	ALCAIDE ALONSO, MANUEL	04/01/1930	PTE. SOC. T.S.J. CANARIAS-L.PALMAS	30.04.11	15.08.06	00.00.00
232	FUENTE GONZALEZ, EUSTASIO DE LA	09/09/1932	MAG. SOC. T.S.J. MADRID	30.04.11	15.08.06	00.00.00
233	VAZQUEZ DE PARGA Y CHUECA, SALVADOR	05/08/1934	PTE. SOC. T.S.J. CATALUNA	30.02.29	15.07.24	00.00.00
234	CALDERON DE LA IGLESIA, ENRIQUE	11/09/1930	MAG. C-A T.S.J. MADRID	30.03.03	15.07.24	00.00.00
235	FERNANDEZ SAN SILVESTRE, SALVADOR	06/02/1931	MAG. AUD. PROV. PONTEVEDRA	30.02.30	15.07.07	00.00.00
236	GARCIA-TEMORIO BEJARANO, ALFREDO	19/01/1930	PTE. SOC. T.S.J. EXTREMADURA	30.03.03	15.07.09	00.00.00
237	GARCIA-MONGE Y REDONDO, FEDERICO	26/05/1927	MAG. AUD. PROV. ZARAGOZA	30.00.23	15.07.09	00.00.00
238	CONDE-PUMPIDO FERREIRO, JOSE LUIS	04/11/1929	PTE. AUD. PROV. LOGROÑO	30.00.27	15.07.09	00.00.00
239	ORO-PULIDO Y LOPEZ, JOAQUIN DE	01/03/1935	JUEZ 1 INST. E INST. 1 SABADELL	29.11.06	15.07.09	00.00.00
240	BOTANA LOPEZ, JOSE MARIA	03/06/1933	MAG. SOC. T.S.J. GALICIA	29.10.29	15.07.09	00.00.00

H1: ¿Quién se expone?

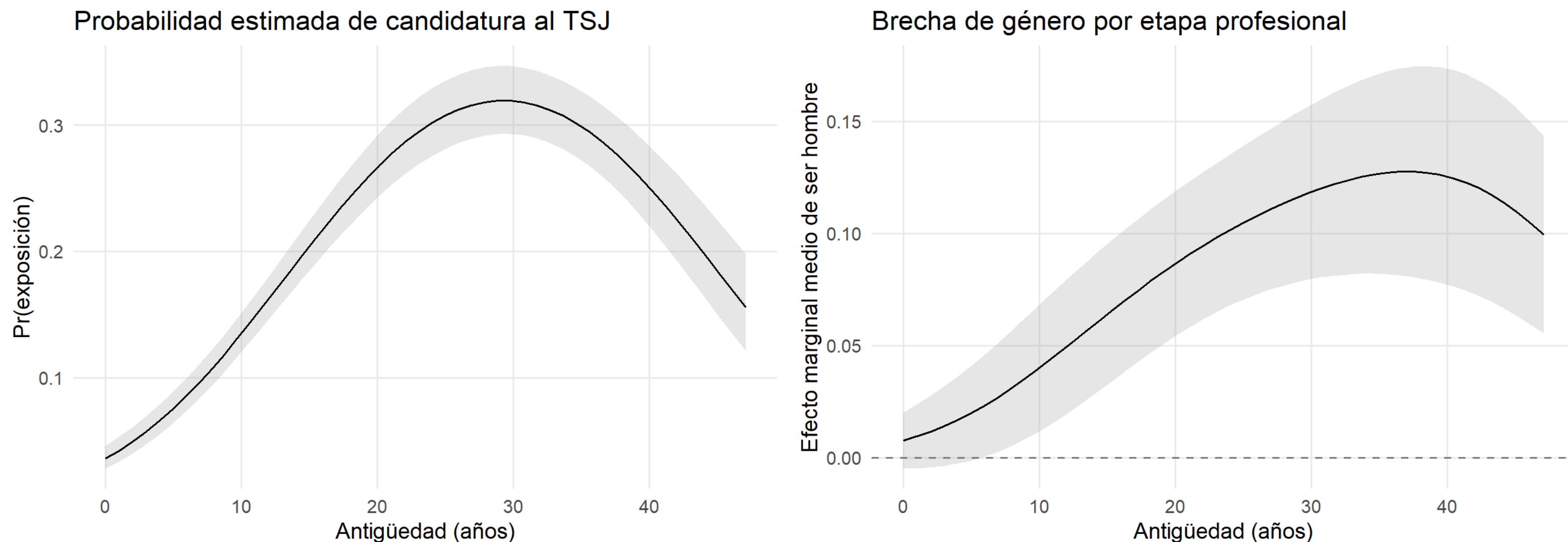


Figura 1: Estimaciones obtenidas mediante regresiones logísticas.

- La exposición sigue una **U invertida**: aumenta hasta la etapa intermedia de la carrera y después disminuye ✓ H1
- La brecha de **género** alcanza su máximo en la etapa intermedia, justo donde los rendimientos estratégicos son mayores ✓ H1

H2a: ¿La candidatura predice el ascenso?

Modelo de ascenso: candidatura desglosada por tipo

OR = odds ratio; referencia: nunca se presentó

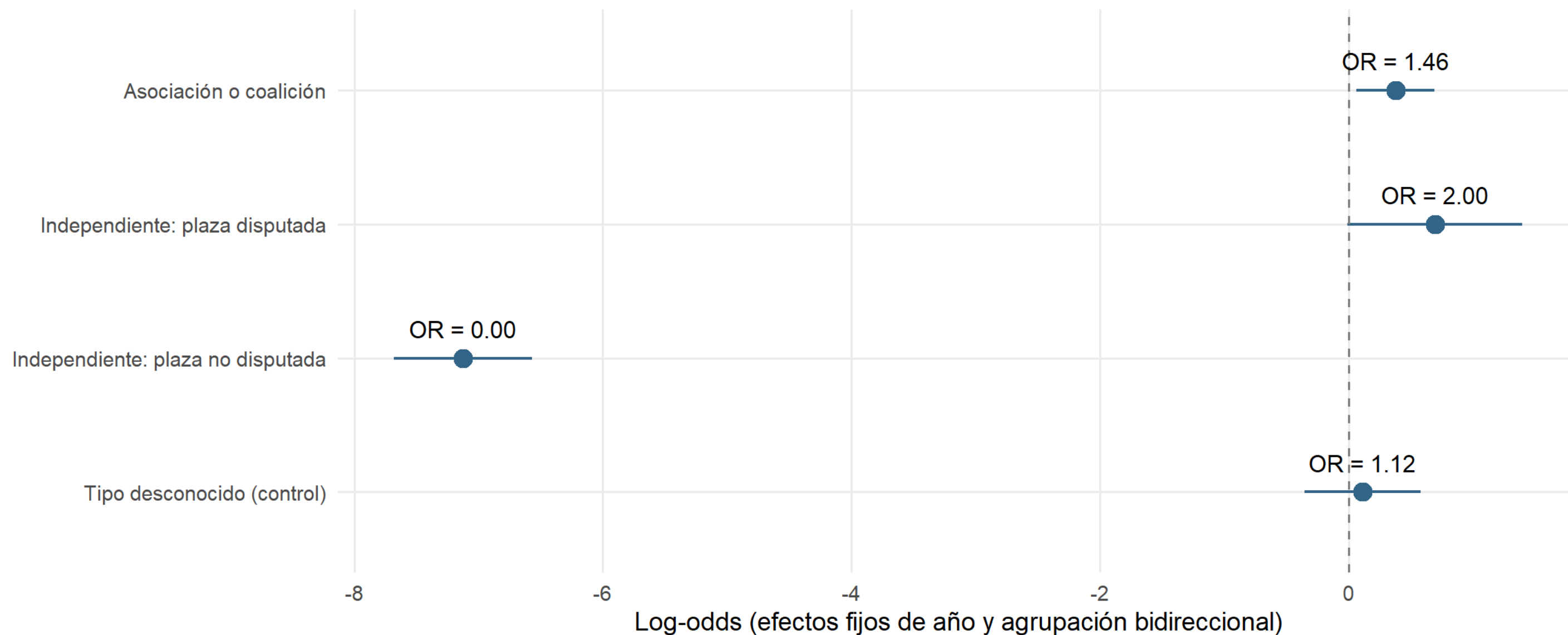


Figura 2

H3: El mecanismo de capacidad

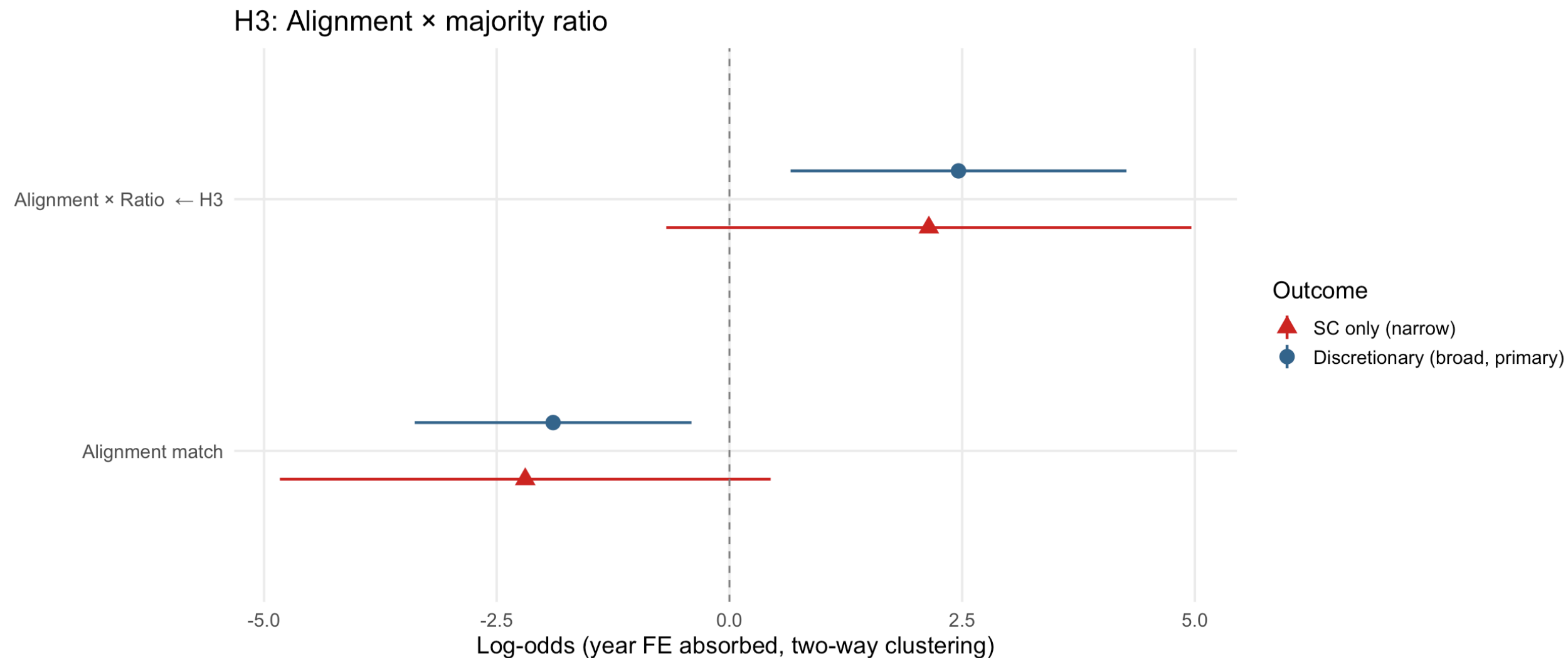


Figura 3

- Los jueces alineados reciben **más** recompensas cuando la mayoría es **mayor**
- El gradiente es positivo y significativo para el conjunto de ascensos discrecionales, pero no para el Tribunal Supremo

Conclusiones

Qué encontramos

1. La exposición sigue una **U invertida** a lo largo de la carrera; la brecha de género alcanza su máximo en la etapa intermedia ✓ H1
2. Candidatura al TSJ → mayor probabilidad de ascenso (OR ≈ 1.46); los independientes en plazas disputadas muestran un patrón similar, los de plazas no disputadas obtienen peores resultados y la brecha entre ganadores y perdedores es nula ✓ H2a / H2b
3. La ventaja del alineamiento **aumenta** con el tamaño de la mayoría, en consonancia con el mecanismo de capacidad ✓ H3

Qué significa

✓ La captura política puede desarrollarse por completo mediante decisiones profesionales racionales a escala individual, sin purgas, reformas legales ni ningún acto único observable.

¡Gracias!